

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง พยอมน กาญจนภา
บริษัท ชวริน จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

จำเลยให้การในตอนแรกว่าไม่เคยทำสัญญาเช่ากับโจทก์และไม่ทราบว่าโจทก์วางมัดจำไว้ แต่ตอนหลังกลับให้การว่าจำเลยไม่ต้องคืนเงินมัดจำให้โจทก์เพราะหักเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ก่อขึ้นกับห้องเช่าที่ส่งมอบคืน ดังนี้เป็นคำให้การที่ขัดแย้งกัน ไม่ขัดแย้งว่าจำเลยให้โจทก์เช่าห้องและรับเงินมัดจำไว้หรือไม่เป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยไม่มีประเด็นนำสืบตามคำให้การ แต่คำให้การดังกล่าวเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยสิ้นเชิง คดียังมีประเด็นข้อพิพาท โจทก์ต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้อง จึงจะชนะคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เช่าห้องเลขที่ 7 ของโรงแรมแอมบาสซาเดอร์จากจำเลยมีกำหนด 1 ปี ได้วางมัดจำค่าเสียหายไว้เป็นเงิน 168,000 บาท เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วจำเลยไม่คืนเงินมัดจำไว้ จึงขอให้บังคับจำเลยคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าไม่เคยทำสัญญาเช่าและเรียกเงินมัดจำตามฟ้องโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนเพราะจำเลยได้หักเงินมัดจำเป็นค่าเสียหายของห้องเช่าที่โจทก์ส่งมอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นงดสืบพยานแล้ววินิจฉัยว่าคำให้การไม่ขัดแย้งจำเลย
ไม่มีประเด็นที่จะสืบ ข้อเท็จจริงต้องรับฟังตามฟ้องพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อม
ดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้องพิพากษายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ต่อไปจนสิ้น
กระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำให้การจำเลยมีใจความในตอนแรกว่าจำเลยไม่เคยทำ
สัญญาเช่ากับโจทก์และจำเลยไม่ได้ให้โจทก์เช่าห้องเลขที่ 7 ไม่ทราบว่าโจทก์วาง
มัดจำการเสียหายไว้เป็นเงิน 168,000 บาท แต่ตอนหลังกลับให้การว่าจำเลยไม่ต้อง
คืนเงินมัดจำความเสียหายให้แก่โจทก์เพราะคิดหักเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ก่อขึ้นกับ
ห้องเช่าที่ส่งมอบคืนเป็นคำให้การจำเลยที่ขัดแย้งกันไม่ขัดแย้งว่าจำเลยให้โจทก์เช่า
ห้องและรับเงินมัดจำไว้หรือไม่ รวมทั้งเหตุแห่งการนั้นด้วยจึงเป็นคำให้การจำเลยที่
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึง
ไม่มีประเด็นจะนำสืบตามคำให้การแต่ไม่ถือว่าเป็นการรับข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์
คำให้การของจำเลยเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการปฏิเสธฟ้องโจทก์โดยสิ้นเชิงคดียังมี
ประเด็นข้อพิพาทโจทก์จึงยังต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้องจึงจะชนะคดีได้.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ